



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.: MUKK/66268/2018

ZE DNE: 11.10.2018

ČJ.: MUKK/67803/2018

SP. ZN.: ŽÚ/ 617/2018/Mal

VYŘIZUJE: Jitka Malá

TEL.: 474319633474 319 632

E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 2018-10-22 14:05:18.700

Vladimír Strejc

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11. října 2018 byla Městskému úřadu v Kadani doručena žádost pod č.j.:MUKK/66268/2018 pana Vladimíra Strejce, týkající se poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se týká poskytnutí veškerých záznamů:

„o kopii kontrolního protokolu sp. zn./329/2018/Mal“.

Na základě žádosti Vám poskytujeme tyto dokumenty, které Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení:

- Spis zn.: 329/2018/Mal

Obdrží:

Vladimír Strejc

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**
-33-


Hana Baxa Mašková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Spis uzavřen ke dni	9.7.2018	
Zpracovatel / podpis	Malá	<i>Malá</i>
Skartační znak / skartační lhůta	60.1	V/5
Rok skartace	2024	

Soupis dokumentů ke spisové zn.: ŽÚ/329/2018/Mal

P - 8/18.

Mgr. Alena Hlaváčková, Jezdecký klub Větrná hůrka Okounov z.s.

Seznam dokumentů vložených do spisu

Poř. číslo	Datum vložení do spisu	Č. j.	Obsah dokumentu	Počet listů	Poznámka
1.	23.05.18	MUKK/22107/2018	P - 8/18.	2	
2.	23.05.18	MUKK/22376/2018	Záznam o určení oprávněné úřední osoby.	1	
3.	15.06.18	MUKK/49708/2018	Informace o provedené kontrole.	2	
4.	15.06.18	MUKK/49714/2018	Odpověď na podnět.	1	

7-8/18

Město Kadaň

Město Kadaň, Mírové náměstí 1/1, Kadaň, Kadaň 1, 43201



MUKKX00F3YRC

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 23.05.2018 08:14:30 Věc: DOP nařízení kontroly ČJ: MUKK/22107/2018 Poznámka: Odesílatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 11000 Praha 1 E-mail odes.: Ministerstvo průmyslu a obchodu Počet příloh: 0 Seznam příloh: 20055_ObŽÚ_Kadaň_nařízeníkontroly_22_5.pdf Přiděleno: Živnostenský úřad	EL. PODATELNA: Město Kadaň Identifikátor el. podání: MUKK0C0FFCEC Předmět: DOP nařízení kontroly Datum doručení: 23.05.2018 08:27:54 Datum přijetí: 23.05.2018 08:14:30 Stav el.podání: Podáno Datum zpracování: 23.05.2018 08:34:43 Přijal: Novotná Ivana, Podatelna 1 Výsledek zpracování: podání přijato Podpis: Ověřeno Ověření: OK Datum ověření: 23.05.2018 08:34:43 Potvrzení: neodpovězeno dle rozhodnutí uživatele Sdělení o zpracování: Neodesláno
Datum a podpis příjemce:	



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Městský úřad Kadaň
Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Váš dopis značky

Ze dne

Naše značka

20055/2018

PID

MIPOX02BH9OV

Vyřizuje/linka

JUDr. Srbová/2880

Kontaktní e-mail

srboval@mpo.cz

V Praze dne

22. 5. 2018

Věc: nařízení kontroly u Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov z. s. a u podnikatelky Mgr. Aleny Hlaváčkové

Na základě opakované stížnosti pana Vladimíra Strejce, t a posouzení spisového materiálu Vašeho úřadu, který jsme obdrželi prostřednictvím Krajského živnostenského úřadu Ústeckého kraje úřadu dne 17. 5. 2018 , ve věci kontroly Jezdeckého klubu Větrná hůrka, z. s. (č. j. ŽÚ/559/2016/Mal) a kontroly Mgr. Aleny Hlaváčkové (č. j. ŽÚ/556/2016/Mal, č. j. ŽÚ/557/2016/Mal, č. j. ŽÚ/495/2017/Mal.), nařizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu provedení nové kontroly u Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov, z. s., Okounov 11 a u podnikatelky Mgr. Aleny Hlaváčkové, Okounov 11, IČO 63164833.

V souvislosti s obsahem protokolu o kontrole Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov, z. s., Okounov 11 č.j. MUKK/31670/2016 ze dne 29. 7. 2016 a s obsahem obdržených protokolů o kontrolách Mgr. Aleny Hlaváčkové Ministerstvo průmyslu a obchodu konstatuje, že z protokolů není zřejmé, co bylo předmětem kontroly, zejména jaké činnosti byly kontrolovanou osobou vykonávány a zda způsob jejich výkonu naplňuje znaky živnostenského podnikání. Protokoly z kontroly rovněž neobsahují uvedení konkrétních podkladů, resp. dokladů, z kterých kontrolní zjištění vycházela, resp. neobsahují ani kontrolní zjištění. V uvedeném stavu Ministerstvo průmyslu a obchodu shledalo rozpor s § 12 odst. 1 písm. e) a s § 12 odst. 1 písm. h) zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.). Z protokolu by mělo být zřejmé, jakou činnost spolek skutečně vykonává, jakým způsobem ji vykonává (na jaké oprávnění), mělo by být zjištěno, zda spolek nevykonává činnost, která by naplňovala znaky živnostenského podnikání.

Rovněž z protokolu o kontrole Mgr. Aleny Hlaváčkové, 431 51 Okounov č. j. MUKK/32132/2017 ze dne 2. 7. 2017 není patrné, jaké konkrétní činnosti, které naplňují znaky živnostenského podnikání, jsou

podnikatelkou vykonávány, resp. jaké činnosti vykonává podnikatelka v rámci platného živnostenského oprávnění, popř. zda nedochází k provozování činnosti, naplňující znaky živnosti, ke které podnikatelka nemá živnostenské oprávnění. Také z protokolu o kontrole Mgr. Aleny Hlaváčkové č. j. MUKK/31626/2016 ze dne 29. 7. 2016 není patrné, jaké konkrétní činnosti jsou podnikatelkou vykonávány, a nelze tedy posoudit, zda se skutečně jednalo pouze o činnosti, které nenaplněly znaky živnostenského podnikání.

Souhrnně lze konstatovat, že cit. protokoly nejsou natolik průkazné, aby z nich bylo možné dovodit, zda k porušení zákona došlo, či nikoli.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo průmyslu a obchodu nařizuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona o živnostenských úřadech (č. 570/1991 Sb.), aby Obecní živnostenský úřad Kadaň provedl novou kontrolu u Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov z. s. a u podnikatelky Mgr. Aleny Hlaváčkové a učinil příslušná opatření k tomu, aby protokoly z provedených kontrol obsahovaly průkazné údaje o činnosti spolku a podnikatelky za roky 2015 – 2017, vč. kontrolních zjištění a uvedení konkrétních podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí.

O závěrech z výsledku kontrol informujte stěžovatele a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ing. Milada Hrabánková
ředitelka odboru živností

elektronicky podepsáno



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



MUKKX00G81QM

VÁŠ DOPIS ZN.: 20055/2018 PID: MIP0XO2BH9OV
ZE DNE: 22.5.2018
ČJ.: MUKK/49708/2018
SP. ZN.: ŽÚ/329/2018/Mal
VYŘIZUJĚ: Jitka Malá
TEL.: 474 319 632
E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz
E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz
DATUM: 2018-06-15 08:40:37.773

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Vážení,

Obecní živnostenský úřad v Kadani na základě Vašeho podnětu doručeného 23. května 2018 provedl u fyzické osoby Mgr. Alena Hlaváčková, IČO 631 64 833, sídlem 431 51 Okounov 11 kontrolu zaměřenou na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) a právních předpisů souvisejících. Kontrolou nebylo zjištěno, že by podnikatelka vykonávala činnosti, na které nemá živnostenské oprávnění. Dále kontrolou Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov, z.s., IČO: 265 94 340, který je veden ve Spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 4393, nebylo zjištěno, že by spolek vykonával činnosti, které by naplňovaly znaky živnostenského podnikání.

Ing. Jitka Malá
zástupce vedoucí obecního živnostenského úřadu



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



ČJ.: MUKK/49714/2018
SP. ZN.: ŽÚ/ 329/2018/Mal
VYŘIZUJE: Jitka Malá
TEL.: 474 319 632
E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz
E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz
DATUM: 2018-06-15 09:04:36.610

Vladimír Strejc

Odpověď na podnět

Na základě podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. května 2018 byla u fyzické osoby Mgr. Alena Hlaváčková, IČO 631 64 833, sídlem 431 51 Okounov 11 provedena kontrola dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) a právních předpisů souvisejících. Kontrolou podnikatelky nebylo zjištěno porušení živnostenského zákona. Dále byla provedena kontrola dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) a právních předpisů souvisejících u Jezdeckého klubu Větrná hůrka Okounov, z.s. sídlem 431 51 Okounov 11, IČO: 265 94 340. Kontrolou nebylo zjištěno, že by spolek vykonával činnosti, které by naplňovaly znaky živnostenského podnikání.

MUKK/49714/2018
KADAŇ
18.6.2018
Malá

Ing. Jitka Malá
zástupce vedoucí obecního živnostenského úřadu

Vypraveno dne:

18.06.2018